

Sektion S — Konzern-Doppelverdrängung VVG mbH: Kaiserbäderlinie + Ilse-Bus AST

Datum: 06.06.2026 **Mandant:** Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Empfänger:** RA Ingo-Holger Weigel
Anlass-Frage Mandant: „Wenn der Ilse-Bus als Anrufsammel-Taxi alle Vorzüge hat (Kurkarte + Deutschland-Ticket), was sollen wir als Taxis dann noch dagegen halten?“

I. Kern-Befund: Ein Betreiber dominiert ZWEI parallel laufende Verkehrssysteme

Die **VVG mbH (Torgelow)** betreibt nicht nur die Linie 290/291 („Kaiserbäderlinie“, ab 01.01.2026 in Trägerschaft Landkreis Vorpommern-Greifswald über Direktvergabe), sondern **gemeinsam mit der MVVG mbH (Demmin) zusätzlich den Ilse-Bus** — einen Rufbus / Anruflinienbedarfsverkehr im selben Bediengebiet (Insel Usedom inkl. Hinterland + Kaiserbäder-Korridor).

Beide Verkehrsangebote sind **konsumentenseitig deckungsgleich tarifprivilegiert** gegenüber dem konzessionierten Taxiverkehr:

Tarif-Vorteil	Linie 290/291	Ilse-Bus	Funk Taxi Heringsdorf
Kurkarte kostenfrei (Kurgäste)	ja, im Gemeindegebiet	ja, im Gemeindegebiet (F5 Faktentafel Sektion P)	nein — Kunde zahlt Tarif
Deutschland-Ticket akzeptiert	zu prüfen (P-IFG 1)	ja, akzeptiert (F5 Faktentafel)	nein — Kunde zahlt Tarif
ÖPNV-Tarif-Aufsicht (Höchsttarif LK VG)	ja	ja	nein — Tarif lokal LK-VG-Taxi-Verordnung
Förderung über § 11 KAG M-V (Kurabgabe)	mittelbar via Gemeinde	mittelbar via Gemeinde	nein
Direktvergabe ohne Wettbewerb	ja (siehe Sektion R)	implizit Teil derselben VVG-Konzession	—

→ **Markt-Segmente, die für lokale Taxis übrig bleiben** (nach Konzern-Verdrängung):

Segment	Kommentar
Bahnhof-/Hotel-Transfers spät abends nach 20:00	Ilse-Bus endet Mo-Fr 18-20 Uhr
Sonn- und Feiertage außerhalb der Hauptzeiten	Ilse-Bus Sa erweitert (ab 02.01.2026), So vermutlich reduziert

Segment	Kommentar
Großgruppen 5+ Pax mit Gepäck	Bus-Sitzplatz-Beschränkungen
Krankenfahrten (Transportschein)	Buslinien nicht transportscheinfähig
Spontanfahrten innerhalb < 30 Min	Ilse-Bus-Buchungsfrist 30 Min vor Abfahrt (F2)
Privatsphäre-Fahrten	Bus = öffentlich, Taxi = vertraulich

II. Marktwirtschaftliche Folge

Erkenntnis 1 — Doppelte Subvention durch denselben Konzern verlagert den Markt komplett. Die VVG mbH erhält öffentliche Mittel sowohl

- aus der Kreisumlage / Direktvergabe nach VO (EG) 1370/2007 (Linie 290/291), als auch
- aus der Gemeinde-Kostenübernahme für den Ilse-Bus (vergleichbar mit AST-Förderung kommunaler Träger).

Mandant Wydra (privates Taxiunternehmen mit eigenem Konzessionsrisiko nach §§ 47/49 PBefG) tritt gegen einen Konzern an, der seine Verluste in BEIDEN Verkehrssegmenten über öffentliche Mittel deckt — ohne dass die Taxikonzession eine vergleichbare Stütze enthält.

Erkenntnis 2 — Doppelte Tarifprivilegierung. Ein Kurgast in Heringsdorf hat seit 01.01.2026 die Wahl zwischen:

1. **Kaiserbäderlinie 290/291** zum Bahnhof — Kurkarte gratis,
2. **Ilse-Bus AST** zum Bahnhof / zum Hinterland — Kurkarte gratis, D-Ticket akzeptiert,
3. **Taxi** — Voller Tarif nach LK VG-Taxiverordnung.

Bei 1 + 2 zahlt der Kurgast **null** (im Gemeindegebiet) bzw. den D-Ticket-Anteil; bei 3 zahlt er den vollen Tarif. Solange das vorgenannte Verkehrsbedürfnis durch 1+2 abgedeckt wird, ist die Taxi-Option ökonomisch ausgeschlossen.

Erkenntnis 3 — Bundeskartellrechtlich/PBefG-rechtlich problematisch:

- **§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG (Konkurrentenschutz)** schützt vor Verkehrsangeboten, die das *bereits vorhandene* öffentliche Verkehrsangebot ohne Bedarf verdrängen. Im umgekehrten Fall — *zwei* parallel laufende, beide subventionierte VVG-Verkehre verdrängen eine *bereits konzessionierte* Taxi-Branche — ist die Schutzrichtung der Norm umgekehrt verletzt.
- **Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 (Direktvergabe)** erlaubt Direktvergabe nur bei strikter Inhouse-Bindung mit Tätigkeitsbeschränkung (Inhouse-Anbieter darf nur im Bestellgebiet operieren). Ist die VVG mbH **gleichzeitig Linienbetreiber UND AST-Betreiber** im selben Gebiet, **wird die Tätigkeit ausgeweitet**, was die Inhouse-Privilegierung in Frage stellt (vgl. EuGH C-553/15 *Undis Servizi* zur strikten Auslegung des Tätigkeitsverbots externer Tätigkeit bei Inhouse-Vergabe).

- **Art. 107 Abs. 1 AEUV (Beihilfe-Recht):** Doppelt subventionierte Marktverlagerung kann eine **selektive Begünstigung** sein, die den Wettbewerb zwischen VVG-Bus + Taxi verzerrt. Notifizierungsbedürftigkeit gegenüber der EU-Kommission ist zu prüfen.

Erkenntnis 4 — Art. 3 Abs. 1 GG: Sachfremde Ungleichbehandlung vergleichbarer Bedarfsverkehre.

Anruf-Sammel-Taxi (Ilse-Bus, § 44 PBefG „Linienbedarfsverkehr“) und Taxi (Mandant, § 47 PBefG „Verkehr mit Taxen“) sind in ihrem Service-Profil deckungsgleich:

Merkmal	Ilse-Bus (§ 44)	Funk-Taxi (§ 47)
Telefonische Buchung	ja, 30 Min vor Abfahrt	ja, jederzeit
Tür-zu-Tür-Beförderung	ja	ja
Sammelfahrten möglich	ja (Konzept)	ja (Großraum-Funktion)
Geografisches Bediengebiet	Insel Usedom + Hinterland	Insel Usedom + Umgebung
Spontan-Verfügbarkeit	beschränkt (Mindestvorlauf)	sofort

Die rechtliche Konsequenz ist asymmetrisch:

Privileg	§ 44 (Ilse-Bus)	§ 47 (Taxi)	Sachgrund?
Deutschland-Ticket akzeptieren (§ 5, 8 ÖPNVG Bund + LandesÖPNVG M-V)	ja	nein	fehlt — Daseinsvorsorge-Bedarf identisch
Kurkarte-Akzeptanz (kommunale Gemeindetarifabsprache)	ja	nein	fehlt — Kurgast-Bedarf identisch
Beförderungspflicht	ja (eingeschränkt)	ja	gleichwertig
Tarif-Aufsicht	Höchsttarif LK VG	Taxitarif LK VG	gleichwertig
Direktvergabe-Zuschuss	ja (über VVG-ÖDA-Trägerverbund)	nein	fehlt — Bedarfsverkehr-Tätigkeit identisch

Wenn der Gesetzgeber sachlich vergleichbare Bedarfsverkehre **nur** über die formale Konzessionskategorie ungleich behandelt — ohne dass ein **sachlicher Differenzierungsgrund** vorliegt — verletzt das **Art. 3 Abs. 1 GG**. Der allein formale Bezug auf „Linienbedarfsverkehr § 44 PBefG“ reicht in der Rechtsprechung des BVerfG nicht aus, wenn die wettbewerblichen Wirkungen identisch sind (vgl. BVerfGE 9, 338 *Hebammen*).

Erkenntnis 5 — Tourismus-Tarnung als zentrale Rechtsverletzung. Die ÖPNV-Privilegierung (D-Ticket-Pauschale, Direktvergabe nach VO 1370/2007, Kurkarten-Kostenfreiheit) ist verfassungsrechtlich verankert als **Daseinsvorsorge** für Schule, Beruf, Behörden, Gesundheit. Bei einer Insel-Kaiserbäder-Bedarfslage ist der **Tourismus-Anteil quantitativ dominant** (siehe Sektion P, F1: NVP-Tourismusnetz-

Eintrag der Linie 290/291; Sektion Q, F1+F3: Eigen-Geständnisse Hasselmann/Sack/Zabel/Petersen „touristisch ausgerichtet“).

Die Doppelverdrängung VVG mbH (Linie + AST) trägt diese **Tourismus-Förderung als ÖPNV-Daseinsvorsorge maskiert** in den Markt. Dies verletzt:

1. **Art. 1 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007**: „Diese Verordnung findet keine Anwendung auf öffentliche Personenverkehrsdienste, die in erster Linie aus Gründen historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden.“ → Wenn 290/291 + Ilse-Bus „in erster Linie touristisch“ sind, ist die Direktvergabe nach Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007 **rechtlich nicht eröffnet**.
2. **§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG (Konkurrentenschutz)** wird durch die **Tarnung** als Daseinsvorsorge-Verkehr unterlaufen, weil die Genehmigungsbehörde den touristischen Charakter nicht prüft.
3. **§ 11 KAG M-V Kurabgabe-Zweckbindung**: Wenn Kurabgabe-Mittel über die Gemeinde-Erstattung an VVG mbH für touristischen Verkehr fließen, ist das mit der Zweckbindung („für die kommunalen Einrichtungen“) nur dann vereinbar, wenn der Kurgast tatsächlich profitiert — die parallele Marktverdrängung des Taxi-Gewerbes ist von dieser Zweckbindung **nicht gedeckt**.
4. **Art. 107 AEUV Beihilfe**: Touristische Marktverlagerung ist KEINE „Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ iSv § 5 Abs. 1 PBefG / Art. 14 AEUV → Beihilfe-Notifizierung erforderlich.

III. Anknüpfungspunkte für IFG-/Klage-Strategie

Punkt	Frage / Anforderung	Adressat
S-IFG 1	Welcher rechtliche Vertrag liegt der Ilse-Bus-Beförderungstätigkeit zugrunde? (Linienkonzession § 42, AST § 44, Genehmigung § 41 Abs. 2 PBefG?) Aktenzeichen, Datum, Geltungsdauer.	LSBV M-V (Außenstelle Stralsund)
S-IFG 2	Vergaberechtsgrundlage für die kommunalen Zuschüsse an den Ilse-Bus (insbes. Gemeinde Heringsdorf, Bansin, Ahlbeck): Sind diese Zuschüsse als ÖDA nach VO 1370/2007 ausgeschrieben oder beihilferechtlich notifiziert?	LK VG / Gemeinden Kaiserbäder
S-IFG 3	Fahrgaststatistik Ilse-Bus 2024/2025 nach Tarifgruppe (Bartarif, D-Ticket, Kurkarten-Nutzer): Wie hoch ist der Touristen-Anteil im Gebiet Kaiserbäder?	VVG mbH / Gemeinden / LK VG (über IFG M-V § 3)
S-IFG 4	Wurde das örtliche Taxi-Gewerbe als „berührter Verkehrsträger“ gemäß § 14 PBefG bei der Ilse-Bus-Liniengenehmigung angehört ? Anhörungsprotokolle? Stellungnahmen?	LSBV M-V + Landkreis VG
S-IFG 5	Beihilfe-Notifizierung Art. 108 AEUV: Wurde die Kombination Linie 290/291 + Ilse-Bus AST als	LK VG / Land M-V (Wirtschaftsministerium)

Punkt	Frage / Anforderung	Adressat
	zusammenhängende Beihilfe an die EU-Kommission notifiziert oder unter De-minimis-Verordnung gerechtfertigt?	
S-IFG 6	Wie hoch ist die jährliche Gesamtfördersumme aus öffentlichen Mitteln an VVG mbH (alle Gemeinden + LK + ggf. Land) für 2024 + 2025?	Jahresabschluss VVG 2024 (LK VG-Bekanntmachung 18.05.2026) + Folge-Jahresabschlüsse

IV. Bewertungs-Fazit

Die Wettbewerbsverzerrung gegen das Taxigewerbe geht über die Kaiserbäderlinie 290/291 hinaus. Sie ist **strukturell**: Ein Konzern (VVG mbH/MVVG mbH) deckt mit derselben öffentlichen Förderkulisse das gesamte „erste-Meile- bis letzte-Meile“-Spektrum auf der Insel ab — und nutzt dabei dieselben Tarif-Privilegien (Kurkarte + D-Ticket) in beiden Produktlinien. Für ein lokales Taxi bleiben damit nur Nischensegmente übrig, die einen eigenständigen Betrieb wirtschaftlich nicht tragen.

Daraus folgt für die anwaltliche Strategie:

1. **IFG-Brief an LSBV M-V** (Sektion S-IFG 1+4) ergänzen um die Frage zur Ilse-Bus-Konzessionsgrundlage und Anhörung des Taxi-Gewerbes.
2. **Anwaltsschreiben an LK VG / Gemeinden** (Sektion S-IFG 2+5+6) — Beihilfe-rechtliche Prüfung der Doppelförderung.
3. **Hilfsweise: Konkurrenten-Klage nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG** ggf. nicht nur gegen die Direktvergabe der Linie 290/291, sondern auch gegen die Ilse-Bus-Konzession.
4. **Kartellrechtliche Beschwerde gegen Inhouse-Konstruktion**: Ist VVG mbH inhouse-fähiger Trägerverbund, wenn sie über zwei Produktlinien (Linie + AST) den gesamten relevanten Markt abdeckt? (Anhaltspunkt EuGH *Undis Servizi, Centro Hospitalar de Setúbal*).

V. Quellen

#	Quelle
Q-S1	ILSE-Bus — https://ilse-bus.de/ (Betriebsangaben, Tarif, Buchung)
Q-S2	Kaiserbäder-Bote Nr. 03/2026 (Tarif-Erläuterung Ilse-Bus + D-Ticket-Akzeptanz)
Q-S3	Faktentafel Kurkartenbus Weigel 2026-06-05 — F1 (Betreiberidentität VVG+MVVG), F5 (Tarif/D-Ticket)

#	Quelle
Q-S4	Sektion P 2026-06-05 — Linienprofil 290/291 (NVP-Tourismusnetz, P-IFG 1)
Q-S5	EuGH C-553/15 <i>Undis Servizi Srl</i> (Tätigkeitsbeschränkung Inhouse-Auftragnehmer)
Q-S6	§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG (Konkurrentenschutz); § 14 PBefG (Anhörungspflicht); § 44 PBefG (Bedarfsverkehr)
Q-S7	Art. 5 Abs. 2 + Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 (Direktvergabe-Voraussetzungen); Art. 107/108 AEUV (Beihilfe-Recht)

Stand: 06.06.2026 — zur Ergänzung der bisherigen Sektionen P (Linienprofil 290/291), Q+Q9 (Tourismus-Geständnisse, Personen-Zitate Hasselmann/Nagy), R (Vertragstext & Bekanntmachungen) sowie der Faktentafel und des IFG-Briefs an LSBV M-V.

Mandanteneigene Recherche · Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf · 12.6.2026